

통 보 사 항

1. 제 목 : 콘도 회원권 구입 수의계약에 관한 사항
2. 관계기관 : ■■■■■■병원
3. 내 용 : ■■■■■■병원에서는 직원들의 휴양시설 이용을 위해 [표 1]과 같이 콘도 회원권 구입 계약을 하였습니다.

[표 1] 콘도 회원권 구입 현황

(단위 : 천원)

계약명	계약금액	계약기간	계약방법	계약업체
콘도 회원권 구입(1구좌)	##,###	'18.01.24.~'37.01.23. (20년)	수의계약	(주)#####

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제7조에 따르면, 공공기관은 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고, 다만, 계약의 목적, 성질, 규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 대통령령으로 정하는 바에 따라 참가자의 자격을 제한하거나 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항제5호에 따르면, 추정가격이 2천만 원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(여성기업, 장애인기업은 추정가격 5천만 원 이하)에 대해 수의계약을 할 수 있도록 규정하고 있습니다.

그리고 「계약사무규정」 제12조 및 14조의 예정가격의 결정기준에 따르면, 적정한 거래가 형성된 경우에는 그 거래실례가격을 기준으로 예정가격을 결정하여야 하고, 거래실례가격에 의할 수 없는 경우에는 감정가격, 유사한 물품·공사·용역 등의 거래실례가격 또는 견적가격을 기준으로 예정가격을 산정토록 규정하고 있으며 계약담당자가 2이상의 사업자에 대하여 당해 물품의 거래실례가를 직접 조사하여 확인한 가격을 기준으로 하여 거래실례가격을 결정토록 하고 있습니다.

따라서 ㉡㉡㉡㉡병원은 콘도 회원권 구입과 같은 추정가격 2천만 원 이상인 계약에 대해서는 경쟁입찰(협상에 의한 계약방법 등)을 하여야 하고, 거래실례가격, 견적가 등 가격조사를 통해 적정한 가격 수준으로 계약을 하여야 합니다.

그런데 ㉡㉡㉡㉡병원 콘도 회원권 구입을 확인한 결과, 추정가격 2천만 원 이상으로 ㉠ ㉠ 부는 ㉢㉢부에 계약을 의뢰하고 경쟁입찰을 하여야 함에도 ㉢㉢부에 계약을 의뢰하지 않은 채 경쟁입찰이 아닌 수의계약으로 콘도 회원권을 구입하였습니다.

또한 ㉡㉡㉡㉡병원은 견적서, 거래실례가 등 가격조사를 통해 적정한 가격으로 계약을 추진하여야 함에도 가격조사(거래실례가, 견적가 등) 없이 계약업체가 제시한 가격을 그대로 인정하여 ##백만 원 상당 콘도 회원권 구입 계약을 체결하였습니다.

4. 조치할 사항

○ ㉡㉡㉡㉡병원장은

- 콘도회원권 구입 등 추정가격 2천만 원 이상인 계약에 대해서는 경쟁입찰(협상에 의한 계약방법 등)을 통해 낙찰자를 선정토록 하시고, 거래실례가격 등 가격조사를 통해 계약을 하시기 바랍니다.(통보)